

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5093200-64.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

IMPETRANTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE BARRA DO PIRAI

MANDADO DE SEGURANÇA. HIPÓTESE EM QUE JUÍZO IMPETRADO ACOLHEU OS ARGUMENTOS DA UNIÃO QUANTO AO EQUÍVOCO NA EXPEDIÇÃO DE RPV E RECONSIDEROU O ATO IMPUGNADO. PRESTAÇÃO JURISDICCIONAL QUE DEIXOU DE SER ÚTIL AO IMPETRANTE. EXTINÇÃO DO FEITO RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, diante da perda superveniente de objeto do presente mandado de segurança, na forma da fundamentação supra. Sem custas. Sem honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Notifique-se o Juízo impetrado. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de 2025.

5093200-64.2024.4.02.5101

510015382523 .V4

MANDADO DE SEGURANÇA TR CÍVEL Nº 5093200-64.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CYNTHIA LEITE MARQUES

IMPETRANTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

IMPETRADO: JUÍZO FEDERAL DA 1ª VF DE BARRA DO PIRAI

RELATÓRIO

Trata-se de mandado de segurança impetrado pela União contra decisão do Juízo Federal da 1ª Vara Federal de Barra do Piraí que, nos autos nº 5002478-61.2023.4.02.5119, determinou a expedição de RPV em desfavor da ente público federal.

Em síntese, o ente federal alega que, em se tratando de ação movida exclusivamente em face da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSEH, mostra-se teratológica a decisão que impõe à União, que não participou do processo, o pagamento dos honorários advocatícios impostos à empresa pública. Pede a cassação do ato impugnado e o reconhecimento da impossibilidade de a União responder pelo débito.

O requerimento de tutela de urgência foi deferido em parte por esta Relatora unicamente para suspender o curso da execução dos honorários arbitrados nos autos nº 5002478-61.2023.4.02.5119 até o julgamento final deste mandado de segurança.

O Juízo impetrado prestou informações nos seguintes termos (evento 5, OFIC1):

"Em atenção à solicitação de informações, venho me manifestar nos autos do Mandado de Segurança nº 5093200-64.2024.4.02.5101, impetrado pela UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO contra decisão deste Juízo, proferida no bojo do processo nº 5002478-61.2023.4.02.5119.

A UNIÃO impugna a decisão proferida no evento 76.1 e requer seja cassada esta decisão que manteve o requisito nº 24510053756 no qual consta como requerida a União, para que seja expedido outro, constando como requerida a EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES - EBSEH.

A decisão atacada manteve o requisitório tal como enviado, contra a União. Contudo, observa-se haver incoerência no andamento processual.

Sendo assim, foi proferida nos autos nova Decisão (ev. 98.1) em que, observando-se que o título executivo transitado em julgado condenou a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSEH ao pagamento de honorários advocatícios, reconheceu assistir razão à União Federal quanto à alegação de que houve equívoco na expedição de requisitório (evento 52) em seu desfavor.

Consequentemente, foram determinadas novas providências, inclusive a intimação da EBSEH para o cumprimento do julgado mediante depósito do valor da condenação.

Estas eram as informações que se faziam relevantes.

Aproveito o ensejo para apresentar protestos de respeito e consideração."

Por fim, o Ministério Público Federal não manifestou interesse em intervir no feito (evento 15, PARECER1).

É o breve relatório.

VOTO

Compulsando os autos principais, verifica-se que em 20/11/2024 o Juízo impetrado proferiu decisão reconhecendo que a expedição de RPV em desfavor da União, de fato, se deu de forma equivocada, visto que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios foi imposta exclusivamente à EBSEH.

A decisão de reconsideração foi assim proferida (processo 5002478-61.2023.4.02.5119/TRF2, evento 98, DESPADEC1):

"Chamo o feito à ordem.

O título executivo transitado em julgado condenou a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSEH ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atualizado da causa (eventos 29 e 30).

Embora a EBSEH faça jus às prerrogativas da Fazenda Pública, como destacado na decisão do evento 76, o cumprimento de obrigação de pagar quantia certa, na hipótese, deve observar o normativo do art. 17, §1º, da Lei nº 10.259/2001, que prevê o pagamento da obrigação independentemente de precatório quando se tratar de condenação que não ultrapasse o valor de 60 salários mínimos.

Assim, tendo a condenação sido direcionada à EBSEH, assiste razão à União Federal quanto à alegação de que o requisitório expedido no evento 52 em seu desfavor se deu equivocadamente.

Adote a Secretaria as providências previstas nos arts. 16 a 21 da Resolução nº TRF2-RSP-2018/00038, a fim que o requisitório enviado ao Tribunal (5105499-55.2024.4.02.9666) seja colocado à disposição do Juízo, para posterior expedição de alvará em favor da União.

Sem prejuízo, intime-se a EBSEH para o cumprimento do julgado mediante depósito do valor da condenação (CEF, agência 0177), no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, nos moldes do art. 3º, parágrafo 2º da Resolução nº 822/2023, do CJF.

Cumprido, expeça-se o alvará de levantamento.

Após a sua assinatura e registros cartorários pertinentes, intime-se a parte beneficiária para ciência e para que compareça ao banco depositário, munido com 02 cópias do referido alvará, as quais deverão ser baixadas através do site da SJRJ (www.jfrj.jus.br), no prazo de validade do alvará (60 dias).

Nada mais sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se os autos."

Vê-se, portanto, que o Juízo impetrado acolheu os argumentos sustentados pelo ente federal e tornou sem efeito o ato judicial objeto desta ação.

Ante as circunstâncias supervenientes acima mencionadas, a prestação jurisdicional requerida pela União não mais tem utilidade.

Pelo exposto, VOTO POR EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 485, VI, do CPC, diante da perda superveniente de objeto do presente mandado de segurança, na forma da fundamentação supra. Sem custas. Sem honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei nº 12.016/2009. Notifique-se o Juízo impetrado. Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

5093200-64.2024.4.02.5101

510015382522 .V6